

0056921-14.2009.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wanderson Camargo dos Santos (desmembrado)

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

LEANDRO CAVALLARI, por meio de seus defensores, vem a juízo requer sua reabilitação criminal. Consoante se verifica da sentença prolatada à fls. 2346/2363, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DECISÃO

Processo Físico nº:

0056921-14.2009.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wanderson Camargo dos Santos (desmembrado)

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

LEANDRO CAVALLARI, por meio de seus defensores, vem a juízo requer sua reabilitação criminal. Consoante se verifica da sentença prolatada à fls. 2346/2363, o réu foi

absolvido da acusação do crime previsto no artigo 329 "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Em se tratando de absolvição, não há que se falar em execução de pena, até porque, sequer houve sentença condenatória definitiva, pressuposto objetivo da reabilitação criminal.

Assim diz o artigo 743 do Código de Processo Penal:

Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo. (grifei).

Ademais, a absolvição conduz ao estado anterior das coisas, não se cogitando de reincidência ou maus antecedentes, por exemplo. A doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, não existindo condenação e nem tendo sido atingidos direito a que o reabilitando precise ser reintegrado, torna-se incabível a reabilitação criminal. Assim, falta interesse de agir.

Somado a isso, já foram feitas as comunicações pertinentes por este juízo, junto ao "IIRGD" e ao Cartório do Distribuidor Criminal, dando conta da situação processual do réu neste feito (fls. 2377).

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reabilitação criminal formulado em favor de LEANDRO CAVALLARI, que veio acompanhado de documentos (fls. 2575/2606).

Entretanto, por cautela, determino que seja oficiado novamente ao IIRGD determinando-se seja assegurado o sigilo das informações referentes ao presente processo criminal (0056921-14.2009.8.26.0050), salvo na hipótese de acesso pela própria Justiça Criminal.

Idêntico procedimento deverá ser adotado pelo Cartório deste Juízo quanto às anotações no sistema informatizado ("baixa da parte").

Cientifiquem-se as partes e após a tomada das providências cabíveis, arquivem-se os autos.

São Paulo, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA